

PROTOCOLE D'ENTENTE
régissant
LA GESTION DES RESSOURCES HALIEUTIQUES D'EAU DOUCE
dans les
BASSINS VERSANTS DES RIVIÈRES RESTIGOUCHE ET EEL RIVER

Ce protocole d'entente est conclu le _____ 2005

25 JAN. 2006

ENTRE :

LE CONSEIL DE GESTION DU BASSIN-VERSANT DE LA RIVIÈRE RESTIGOUCHE INC. ORGANISME SANS BUT LUCRATIF REPRÉSENTANT DES GROUPES INTÉRESSÉS À LA GESTION ET À LA MISE EN VALEUR DES RESSOURCES HALIEUTIQUES DANS LE BASSIN VERSANT DE LA RIVIÈRE RESTIGOUCHE, DUMENT CONSTITUÉ EN VERTU DES LOIS DU NOUVEAU-BRUNSWICK

(ci-après nommé le **CGBVRR**)

ET :

LE GOUVERNEMENT DU CANADA, REPRÉSENTÉ PAR LE MINISTRE DE PÊCHES ET OCÉANS CANADA

(ci-après nommé le **Canada**)

LE GOUVERNEMENT DU NOUVEAU-BRUNSWICK, REPRÉSENTÉ PAR LE MINISTRE DES RESSOURCES NATURELLES

(ci-après nommé le **Nouveau-Brunswick**)

LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, REPRÉSENTÉ PAR LE MINISTRE DES RESSOURCES NATURELLES ET DE LA FAUNE

(ci-après nommé le **Québec**)

LISTUGUJ MI'GMAQ GOVERNMENT REPRÉSENTÉ PAR LE CHEF

(ci-après nommé la **Première Nation mi'gmaq de Listuguj**)

EEL RIVER BAR FIRST NATION, REPRÉSENTÉ PAR LE CHEF

(ci-après nommé la **Première Nation d'Eel River Bar**)

CLAUSES INTRODUCTIVES :

Sous réserve d'assurer à tous un accès et une utilisation justes et équitables des ressources publiques, le présent protocole d'entente vise à définir les modalités d'un partenariat entre le CGBVRR et cinq signataires (soit le Canada, le Nouveau-Brunswick, le Québec, la Première Nation mi'gmaq de Listuguj et la Première Nation d'Eel River Bar) relative à la gestion et à la mise en valeur du saumon atlantique, de l'omble de fontaine (espèces anadrome et résidente) et d'autres espèces de poisson d'eau douce indigènes qui vivent dans les bassins versants des rivières Restigouche et Eel (ci-après appelés les ressources halieutiques des rivières Restigouche et Eel).

Les signataires souhaitent créer un partenariat de travail afin d'harmoniser et de renforcer les programmes de gestion des ressources halieutiques des rivières Restigouche et Eel.

Les signataires souhaitent préciser des rôles, des responsabilités et des activités de chacun des six signataires du présent protocole d'entente relativement à la gestion des ressources halieutiques des rivières Restigouche et Eel.

Les signataires souhaitent assurer la conservation et la mise en valeur des ressources halieutiques des rivières Restigouche et Eel, pour le bénéfice de tous les Canadiens, en particulier ceux qui participent directement ou indirectement à l'exploitation des ressources halieutiques des rivières Restigouche et Eel et les collectivités locales.

Le présent protocole d'entente n'affecte pas les droits constitutionnels des signataires et ne constitue pas et ne doit pas être interprété comme une entente ou un traité au sens de l'article 35 de la *Loi constitutionnelle de 1982*. Le présent protocole d'entente n'a pas pour effet de définir, abroger, déroger, nier ou reconnaître des droits ancestraux ou droits issus de traités et ne peut servir comme une preuve de la nature ou l'étendue de ces droits. La présente entente ne porte aucun préjudice aux positions prises, par l'une ou l'autre Partie en matière de droits ancestraux ou de droits issus de traités. Le présent protocole vise à établir un partenariat entre les signataires et le CGBVRR.

Par conséquent, les parties conviennent de ce qui suit :

1. Définitions

Pour les besoins de la présente entente, les définitions suivantes s'appliquent :

Conservation – assurance de la pérennité des stocks de poissons tout en protégeant leur intégrité génétique

Espèces de poissons d'eau douce – espèces de poissons qui ont besoin d'eau douce pour compléter leur cycle biologique

Ressources halieutiques – stocks indigènes de poissons sauvages et leur habitats

2. Intentions des parties

- 2.1 Le présent protocole d'entente définit l'engagement des signataires à assumer conjointement et selon leurs compétences législatives respectives la responsabilité de l'exécution des programmes de gestion des ressources halieutiques des rivières Restigouche et Eel, y compris les habitats qui les soutiennent.
- 2.2 Les signataires reconnaissent que le présent protocole a pour but d'inciter la collectivité, représentée par le CGBVRR, à participer à la gestion des ressources halieutiques des rivières Restigouche et Eel, en collaboration et de concert avec le Canada, le Nouveau-Brunswick, le Québec, la Première Nation mi'gmaq de Listuguj et la Première Nation d'Eel River Bar.
- 2.3 Les signataires conviennent que la gestion des pêches axée sur la collectivité s'inscrit dans une démarche de collaboration visant à optimiser la capacité de gestion et la responsabilisation de la collectivité.
- 2.4 Les signataires confirment leur engagement mutuel à l'égard des principes de collaboration et de partenariat en ce qui concerne la protection et la mise en valeur des ressources, la recherche et l'évaluation des stocks, la gestion de la récolte, l'éducation, la sensibilisation, les communications, le développement économique et la résolution de différends relativement aux ressources halieutiques des rivières Restigouche et Eel.
- 2.5 Les signataires reconnaissent l'importance d'obtenir la participation de représentants de toutes les parties intéressées dans les ressources halieutiques des rivières Restigouche et Eel, notamment les parties susceptibles d'être affectées directement par les décisions éventuelles du CGBVRR.
- 2.6 Les signataires reconnaissent que le présent protocole d'entente précise des responsabilités, des compétences, des rôles et des activités des six signataires découlant du présent protocole en matière de gestion des ressources halieutiques des rivières Restigouche et Eel.

- 2.7 Les signataires reconnaissent que le présent protocole d'entente ne dégage pas le Canada, le Nouveau-Brunswick, le Québec, la Première Nation mi'gmaq de Listuguj et la Première Nation d'Eel River Bar de leurs responsabilités respectives en matière de gestion des ressources halieutiques des rivières Restigouche et Eel, sauf indication contraire dans les présentes.

3. Engagements

- 3.1.1 Tous les signataires conviennent de tenir leurs engagements respectifs à l'égard de la gestion et de la mise en valeur des ressources halieutiques des rivières Restigouche et Eel conformément au présent protocole d'entente, à ses plans de travail annuels et à toute modification future qui pourrait être apportée à l'un ou l'autre de temps à autre.
- 3.1.2. Tous les signataires conviennent de participer à l'élaboration et à la publication d'un plan de travail annuel (ci-après appelé le plan de travail) qui décrit en détail les activités prévues pour chaque signataire aux fins de la gestion et de la mise en valeur des ressources halieutiques des rivières Restigouche et Eel.
- 3.1.3 Tous les signataires conviennent que le présent protocole d'entente n'oblige aucun signataire à offrir du financement ou un soutien direct pour les activités des autres signataires.

3.2 CGBVRR

- 3.2.1 Le CGBVRR accepte de travailler avec tous les signataires pour gérer les ressources halieutiques des rivières Restigouche et Eel. Il s'engage à :
- Veiller à bien défendre le point de vue de tous les groupes ayant des intérêts mutuels ou opposés dans les ressources halieutiques des rivières Restigouche et Eel;
 - Consulter tous les groupes ayant des intérêts mutuels ou opposés dans les ressources halieutiques des rivières Restigouche et Eel et entretenir de bonnes communications avec eux;
 - Respecter les droits ancestraux et les droits issus de traités des peuples autochtones du Canada;
 - Respecter les droits privés de propriété dans les bassins versants des rivières Restigouche et Eel;
 - S'acquitter convenablement de toute responsabilité que lui confère l'un ou l'autre des signataires.

3.3 Le Canada

- 3.3.1 Le Canada accepte de travailler avec le CGBVRR et les autres signataires du présent protocole d'entente pour gérer les ressources halieutiques des rivières Restigouche et Eel. Il s'engage à :
- Exercer ses pouvoirs constitutionnels et législatifs relativement à la conservation du poisson et de son habitat, et à respecter les dispositions du Protocole d'entente Canada – Nouveau-Brunswick sur les pêches récréatives;
 - Siéger au CGBVRR et à ses divers comités et contribuer à leur bon déroulement;
 - Respecter et promouvoir un cadre et un processus méthodiques entre Pêches et Océans Canada (ci-après nommé le MPO), le CGBVRR et les autres signataires;
 - Mettre à profit ses compétences et offrir au CGBVRR, ainsi qu'en association avec le CGBVRR et les autres signataires, des conseils sur la gestion des pêches, la protection des ressources, la gestion de l'habitat, l'évaluation des stocks et les recherches;

- Exécuter des programmes visant la gestion des pêches, la protection des ressources, la gestion de l'habitat du poisson et les recherches, en vue du soutien des ressources halieutiques du bassin de la rivière Restigouche, et de celles de la rivière Eel, dans la mesure où il est jugé important de le faire;
- Contribuer à l'élaboration et à l'atteinte d'objectifs mutuels visant la conservation et la gestion du poisson et de l'habitat du poisson dans les bassins versants des rivières Restigouche et Eel;
- Charger le MPO de coordonner les arrangements pris avec le CGBVRR et les autres signataires;
- Déterminer les questions et les priorités à aborder dans le plan de travail annuel;
- Encourager d'autres ministères et organismes fédéraux à favoriser et à appuyer les efforts des signataires du présent protocole d'entente aux fins de la conservation des ressources halieutiques des rivières Restigouche et Eel;
- Entretenir des communications ouvertes et transparentes avec le CGBVRR et les autres signataires sur les activités entreprises par le MPO dans le cadre du plan de travail annuel;
- Consulter le CGBVRR avant de prendre toute décision pouvant avoir une incidence sur la conservation et la gestion des ressources halieutiques des rivières Restigouche et Eel.

3.4 Le Nouveau-Brunswick

3.4.1 Le Nouveau-Brunswick accepte de travailler avec le CGBVRR et les autres signataires du présent protocole d'entente pour gérer les ressources halieutiques des rivières Restigouche et Eel. Il s'engage à :

- Exercer ses pouvoirs constitutionnels et législatifs affectant l'habitat du poisson et la pêche récréative, et à assumer ses rôles et ses responsabilités en vertu du Protocole d'entente Canada - Nouveau-Brunswick sur les pêches récréatives.
- Siéger au CGBVRR et à ses divers comités et contribuer à leur bon déroulement;
- Respecter et promouvoir un cadre et un processus méthodiques entre le ministère des Ressources naturelles (ci-après nommé le MRN), le CGBVRR et les autres signataires;
- Contribuer aux programmes de gestion des pêches, de protection des ressources, de gestion de l'habitat, d'évaluation des stocks et de recherche sur les pêches, notamment en mettant à profit ses compétences et en offrant des conseils au CGBVRR et aux autres signataires;
- Contribuer à l'élaboration et à l'atteinte d'objectifs mutuels visant la conservation et la gestion du poisson et de l'habitat du poisson dans les bassins versants des rivières Restigouche et Eel;
- Charger le MRN de coordonner les arrangements pris avec le CGBVRR et les autres signataires;
- Déterminer les questions et les priorités à aborder dans le plan de travail annuel;
- Encourager d'autres ministères et organismes provinciaux à favoriser et à appuyer les efforts des signataires du présent protocole d'entente aux fins de la conservation des ressources halieutiques des rivières Restigouche et Eel;
- Entretenir des communications ouvertes et transparentes avec le CGBVRR et les autres signataires sur les activités entreprises par le MRN dans le cadre du plan de travail annuel;

- Consulter le CGBVRR, avant de prendre toute décision pouvant avoir une incidence sur la conservation et la gestion des ressources halieutiques des rivières Restigouche et Eel.

3.5 Le Québec

3.5.1 Le Québec accepte de travailler avec le CGBVRR pour gérer les ressources halieutiques de la rivière Restigouche. Il s'engage à :

- Exercer ses pouvoirs constitutionnels et législatifs et assumer ses rôles et responsabilités relativement à la conservation, à la protection et la gestion des poissons d'eau douce et anadromes/catadromes et leur habitat.
- Siéger au CGBVRR et à ses divers comités et contribuer à leur bon déroulement;
- Respecter et promouvoir un cadre et un processus méthodiques entre Faune Québec et le CGBVRR;
- Exécuter des programmes de gestion des pêches, de protection des ressources, de gestion de l'habitat du poisson et de recherches, en vue du soutien des ressources halieutiques du bassin versant de la rivière Restigouche dans la mesure où il est jugé important de le faire;
- Contribuer à la gestion des pêches, à la protection des ressources, à la gestion de l'habitat, à l'évaluation des stocks et aux programmes de recherche sur les pêches, notamment en mettant à profit ses compétences et en offrant des conseils au CGBVRR;
- Encourager d'autres ministères et organismes du Québec à favoriser et à appuyer les efforts du CGBVRR aux fins de la conservation des ressources halieutiques de la rivière Restigouche;
- Contribuer à l'élaboration et à l'atteinte d'objectifs mutuels visant la conservation, la gestion et l'utilisation du poisson et de l'habitat du poisson dans le bassin versant de la rivière Restigouche;
- Charger Faune Québec de coordonner les arrangements pris avec le CGBVRR;
- Déterminer les questions et les priorités à aborder dans le plan de travail annuel;
- Entretenir des communications ouvertes et transparentes avec le CGBVRR sur les activités entreprises par Faune Québec dans le cadre du plan de travail annuel;
- Consulter le CGBVRR avant de prendre toute décision pouvant avoir une incidence sur la conservation, la gestion et l'utilisation du poisson et de l'habitat du poisson des ressources halieutiques de la rivière Restigouche;
- Entretenir des communications ouvertes et transparentes avec le CGBVRR concernant son partenariat privilégié avec la Corporation de gestion des rivières Matapédia et Patapédia (ci après nommé la CGRMP) dans le respect des engagements pris entre le Québec et la CGRMP, gestionnaire délégué de la pêche récréative dans les réserves fauniques de Matapédia et de Patapédia.

3.6 Première Nation mi'gmaq de Listuguj

3.6.1 La Première Nation mi'gmaq de Listuguj accepte de travailler avec le CGBVRR et les autres signataires du présent protocole d'entente pour gérer les ressources halieutiques de la rivière Restigouche. Elle s'engage à :

- Siéger au CGBVRR et à ses divers comités et contribuer à leur bon déroulement;
- Respecter et promouvoir un cadre et un processus méthodiques entre la Première Nation mi'gmaq de Listuguj, le CGBVRR et les autres signataires;

- Exécuter des programmes de gestion des pêches, de protection des ressources, de gestion de l'habitat du poisson et de recherches, en vue du soutien des ressources halieutiques du bassin de la rivière Restigouche;
- Contribuer à la gestion des pêches, à la protection des ressources, à la gestion de l'habitat, à l'évaluation des stocks et aux programmes de recherche sur les pêches, notamment en mettant à profit ses compétences et en offrant des conseils au CGBVRR ainsi qu'en association avec le CGBVRR et les autres signataires;
- Contribuer à l'élaboration et à l'atteinte d'objectifs mutuels visant la conservation, la gestion et l'utilisation du poisson et de l'habitat du poisson dans le bassin versant de la rivière Restigouche;
- Veiller à ce que la Première Nation mi'gmaq de Listuguj coordonne les arrangements pris avec le CGBVRR et les autres signataires;
- Déterminer les questions et les priorités à aborder dans le plan de travail annuel;
- Entretenir des communications ouvertes et transparentes avec le CGBVRR et les autres signataires sur les activités entreprises par la Première Nation mi'gmaq de Listuguj dans le cadre du plan de travail annuel;
- Consulter le CGBVRR avant de prendre toute décision pouvant avoir une incidence sur la conservation et la gestion des ressources halieutiques de la rivière Restigouche.

3.7 Première Nation d'Eel River Bar

3.7.1 La Première Nation d'Eel River Bar accepte de travailler avec le CGBVRR et les autres signataires du présent protocole d'entente pour gérer les ressources halieutiques des rivières Restigouche et Eel. Elle s'engage à :

- Siéger au CGBVRR et à ses divers comités et contribuer à son bon déroulement;
- Respecter et promouvoir un cadre et un processus méthodiques entre la Première Nation d'Eel River Bar, le CGBVRR et les autres signataires;
- Exécuter des programmes de gestion des pêches, de protection des ressources, de gestion de l'habitat du poisson et de recherches, en vue du soutien des ressources halieutiques du bassin de la rivière Restigouche et, si cela est jugé important, de la rivière Eel;
- Contribuer à la gestion des pêches, à la protection des ressources, à la gestion de l'habitat, à l'évaluation des stocks et aux programmes de recherche sur les pêches, notamment en mettant à profit ses compétences et en offrant des conseils au CGBVRR ainsi qu'en association avec le CGBVRR et les autres signataires;
- Contribuer à l'élaboration et à l'atteinte d'objectifs mutuels visant la conservation, la gestion et l'utilisation du poisson et de l'habitat du poisson dans les bassins versants des rivières Restigouche et Eel;
- Veiller à ce que la Première Nation d'Eel River Bar coordonne les arrangements pris avec le CGBVRR et les autres signataires;
- Déterminer les questions et les priorités à aborder dans le plan de travail annuel;
- Entretenir des communications ouvertes et transparentes avec le CGBVRR et les autres signataires sur les activités entreprises par la Première Nation d'Eel River Bar dans le cadre du plan de travail annuel;
- Consulter le CGBVRR avant de prendre toute décision pouvant avoir une incidence sur la conservation et la gestion des ressources halieutiques des rivières Restigouche et Eel.

4. Comité directeur

4.1 Les parties s'engagent à établir un comité directeur chargé de veiller à la mise à exécution du présent protocole d'entente. Plus précisément, le comité directeur doit :

- se réunir au moins une fois par année;
- examiner et approuver le plan de travail annuel;
- examiner et approuver les modifications proposées au présent protocole d'entente, y compris toute annexe pouvant être élaborée de temps à autre;
- donner des conseils et faire des recommandations pertinentes aux signataires du présent protocole d'entente;
- établir tout sous-comité, groupe de travail ou autre groupe jugé nécessaire à l'exécution des travaux associés au présent protocole d'entente.

4.2 Le comité directeur est composé des membres suivants ou de leurs remplaçants désignés :

- le président, Restigouche River Watershed Management Council Inc.;
- le directeur général régional, Région du Golfe, MPO;
- le sous-ministre associé, ministère des Ressources naturelles et de la Faune – Secteur Faune;
- le sous-ministre, ministère des Ressources naturelles du Nouveau-Brunswick;
- le chef de la Première Nation mi'gmaq de Listuguj;
- le chef de la Première Nation d'Eel River Bar.

4.3 Les signataires assument conjointement les fonctions de la présidence et du secrétariat.

5. Aide financière

5.1 Les signataires peuvent, à leur discrétion et conformément aux dispositions de la loi sur la gestion des finances publiques à laquelle elles sont assujetties, fournir une contribution financière au CGBVRR pour appuyer le présent protocole d'entente.

6. Obligations des parties

6.1 Pendant la durée du présent protocole d'entente, le CGBVRR convient de ne pas modifier sa personnalité juridique, qui est celle d'une corporation à but non lucratif sans capital-actions constituée en vertu de la *Loi sur les compagnies du Nouveau-Brunswick* (chapitre C-13, L.R.N.-B., 1973).

6.2 Les droits, les pouvoirs, les obligations et les responsabilités de tout signataire du présent protocole d'entente ne peuvent pas être cédés, en tout ou en partie, à moins qu'il n'en soit précisé autrement dans le présent protocole.

6.3 À moins d'une entente écrite à l'effet contraire convenue entre tous les signataires, ces derniers assument tous les coûts liés à leurs participations respectives aux activités découlant du présent protocole d'entente, y compris les coûts liés aux comités établis en application du présent protocole.

7. Durée et modification du présent protocole d'entente

7.1 Le présent protocole d'entente entre en vigueur le jour où il est signé par tous les signataires.

7.2 Le présent protocole d'entente peut être modifié en tout temps moyennant le consentement de tous les signataires. Les modifications sont confirmées par échange de lettres entre les représentants du comité directeur, précisant les modifications apportées et la date d'entrée en vigueur de chacune. Toute modification approuvée par le comité directeur peut être apportée directement au protocole d'entente ou à l'une de ses annexes, ou encore par l'ajout d'une annexe additionnelle.

- 7.3 Le signataire qui souhaite modifier le présent protocole d'entente envoie un avis écrit aux autres signataires au moins trente jours avant la réunion du comité directeur au cours de laquelle la proposition doit être débattue.
- 7.4 En tout temps, l'une ou l'autre des parties peut mettre fin à sa participation au présent protocole d'entente en donnant un préavis de soixante jours aux autres parties. Ce délai fournira l'occasion à la partie qui désire mettre fin à sa participation au présent protocole d'entente de présenter ses observations aux autres parties.
- 7.5 Le présent protocole d'entente reste en vigueur à moins que les signataires y mettent fin par consentement mutuel.

8. Consensus

- 8.1 Les signataires reconnaissent que toute déclaration faite par un seul signataire ne représente pas nécessairement le consensus de tous les signataires du protocole d'entente.

EN FOI DE QUOI, les parties signent le présent protocole :

Witnesses,

Le propre sceau du **Restigouche River Watershed Management Committee Inc.** est apposé par le signataire dûment autorisé

Ottawa

Endroit

15/11/05

Date

Event Desch

président, Restigouche River
Watershed Management Council Inc.

[Signature]

Pour le Canada, représenté par le ministre de Pêches et Océans Canada

Ottawa

Endroit

15/11/05

Date

Jeff Regan

Ministre de Pêches et Océans Canada

[Signature]

Pour le Québec, représenté par le ministre des Ressources naturelles et de la Faune

Québec

Endroit

06/01/25

Date

[Signature]

Ministre des Ressources naturelles et
de la Faune

[Signature]

Pour le Nouveau-Brunswick, représenté par le ministre des Ressources naturelles

Fredericton

Endroit

19/12/2005

Date

Keith Ashfield

Ministre des Ressources naturelles

[Signature]

Pour la Première Nation Mi'gmaq de Listuguj, représentée par le chef de la Première Nation
Mi'gmaq de Listuguj

Québec

Endroit

Jan 25/06

Date

Chief Scott Mart

Chef, Première Nation Mi'gmaq de Listuguj

[Signature]

Pour la Première Nation d'Eel River Bar, représentée par le chef de la Première Nation d'Eel
River Bar

Fredericton

Endroit

19/12/2005

Date

[Signature]

Chef, Première Nation d'Eel River Bar

[Signature]